

מסורת הש"ס

(א) פסחים מה, טז; לז: טו. (ב) [נעל סח:], וזחש לו: (ג) [נעל סח:], (ג) ערלה פ"ב מ"ה, (ד) [שס מ"ז], (ד) [קרת יח טט], (ו) [במדבר יח], (ו) [ז"ל ומאה], (ח) [וש"ע מוס' וזחש עט. ד"ה אמר], (ט) [ע"ש רש"י ד"ה כחוב], (י) [ז"ל דאין], (י) [דף נח. ד"ה בס'],

תורה אור השל"ם

1. כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדרמה על הבגד אשר יזה ע"ה קהבס במקום קדש:

ויקרא ו כ

מוסף רש"י

כל אשר יגע בבשרה. בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת, יקדש, כדמפרש להיות כמזה שאם פסולה. היתה החטאת, כגון פיגול או פסול אחר, תפסל. אף זו שנגעה ממנה, ואם בשרה. היא החטאת, מהניח לצולעת הימנה לאסור באכילה אלא כחמורה שבה. כחומר החטאת שנגעו בה לפניו מן הקלעים ולוכי כהונה וליום ולילה אחד (פסחים סח.) שחר יש בה עכשו שני מינין וכוומר ששניהם תיטלע (תבחים צז:).

גיד הנשה פרק שביעי חולין

וּלְיֹגֶמֶר מִיָּנִיָּה. למשרי אף שאר קדשים בששים או מאה כגון נותר או פגול: **לַהֲיוֹת כְּמוֹהוּ**. הנוגע בה וצלע ממנה: **שֵׁאִם פְּסוּלָה**. היא יפסקל הצולע: **וְאִם כְּשֵׁרָה**. היא תאכל וזו כחומר שצחטאת שאפי' הן שלמים אסורין ליאכל אלא לזכרי כהונה ליום ולילה ולפנים מן הקלעים. וזומהכא גמרין לכל איסורי קדשים ללא בטלי לגמרי: **לְיֹגֶמֶר מִהֶאֱי**. וליבטלו צק': **אֵלָּא חֲדוּשׁ הוּא**. ל"ג אלא: **חֲדוּשׁ הוּא**. כדפרשיית דלכתחלה מצטלין ליה ומיייתין ליה **לִידֵי כֶךְ צִדִּים: לֹא נִלְרַבָּה**. זהו: **אֵלָּא לַמָּקוֹם חֶפֶךְ**. דבעלמא ככל איסור והיתר המחוברים כגון הוציא העובר את ידו וכגון אבר המדולדל כולן אסורין וזכדאמרין צבהמה המקשה (נעל דף סח:): **לֹאֵא שְׁמַעְתָּא**. דרב שמואל צר רב יצחק: **לֹמַה אִמְרו**. המחמץ לאזו איסור אמרו לתרומה שהמחמץ חולין בשאור שלה או מתבל קדרה חולין בתבלי תרומה או מדמע ומצבל חולין ותרומה יחד שאנו הולכים אחריו להחמיר: **לְמִן וּמִינוּ**. אמרו כן דחולין ציה לחומרא **וּלְהַחְמִיר**. שפעמים להקל ופעמים להקל ופעמים להחמיר: **מִן וּשְׂאֵלֵינוּ מִינוּ**. על זה אמרו פעמים להקל ופעמים להחמיר: **גְּרִיסִין**. ושל פול דתרומה: **שְׁנַצְשָׁנוּ עִם עֲרֻשִׁים**. של חולין וטעמנוס ויש בהם וטעם תרומה בחולין אע"פ שיש בחולין מאה ואחד ושתתרומה דינה לבטל צבק דנפקא לן כספריס) מקראי

מכל חלבו את מקדשו ממנו^(א) שאם נפל צבוכו הרי הוא מקדשו ובתרומת מעשר משתעי קרא שהיא אחד ממאה וקאמר שאם חזרה לתוך התשעים ותשעה מקדשתו מכלן אמרו תרומה צמאה עם האסור אסורה צמאה והיא מותרת והכא כיון דנותנת טעם אע"פ שיש כאן היתר כדי לבטל איסור אסור דטעמא לא בטיל הרי להחמיר: **אֵין צֶהֱן בְּנוֹטָן טַעַם**. אע"פ שאין כאן היתר כדי לבטל מותר דכי צעיין אחד ^ו ממאה היכא דאיסורא צעיניה הוא כגון חטין צחמין או כל דבר שלא נתבצל אצל הכא דליתיה צעיניה לא צעיין אחד ומאה הרי להקל אצל מין ומינו נעלוס להחמיר כדאמרין לקמן דלא מישתרי עד דליכא תרתי לטיבותא אין נותן טעם ואחד ומאה: קתני מיהא דכי לא יהיז טעמא לא צעיין מאה ואחד ובמאי בטיל לאו בששים אלמא וציטונואל היכא דליכא טעמא בששים הוא: לא

מנ"י למימר וליטעמין וכי האי גוונא יש צכמה דוכתי): **גִּלְגָּי רַחֲמַנָּא גְבִי חֲטָאת בּוֹ**. הקשה ר"ת דהאי קרא דחטאת מייתי הכא לטעם כעיקר וצפ' אלו עוברין (פסחים דף מה.) מוקי להיתר מנטרף לאיסור לכ"ע וטעם כעיקר מפיק ליה ממשרת ולר"ע מגיעולי עובדי כוכבים ללך נראה לר"ת דגרסין הכא לא נלרכא אלא להיתר מנטרף לאיסור דבכל ענין המיר הכתוב ופילוי יש חזי זית צעין משמונית של זרוע על חתיכת האיל שחך לרצוע ומיהו א"צ להגיה הספרים דליכא למימר דנקט הדרשה הפשוטה דאי לאו קרא דמשרת ודגיעולי עובדי כוכבים דלחו לטעם כעיקר הוה מוקמי קרא דחטאת לטעם כעיקר ולא להיתר מנטרף לאיסור וכי האי גוונא איכא דכמה דוכתין ועוד וי"ל דסוגינא דהכא תימא כי סוגיא דנזיר פ' שלשה מיין (דף לו: ב') דגרסין התם ורבנן תיפוק להו דהיתר מנטרף לאיסור מחטאת ומשני התם נמי לטעם כעיקר הוא דאחא ואע"ג דמשרת נמי אחי לטעם כעיקר מנרך זריכי דאי כתב רחמנא חטאת הוה אמינא נזיר לא אחי מינייה דנזיר מקדשים לא ילפינן ואי כתב רחמנא נזיר הוה אמינא חטאת מנזיר לא ילפינן דחמיר איסורו דאפי' חרץ אסיר ליה: **וְתֹאכַל בַּחֲמוּר שֶׁבֶה**. רבינו חננאל גריס תאכל כחמור שבהן משמע דליכא חומרא בשלמים דליכא בחטאת כגון שצבל שלמים דאתמול בקדייה דחטאת דהיום דרמינן עלייהו חומרא דחטאת לאסור לזרים לנשים ולעבדים וחומרא דשלמים שאין נאכלין אלא עד הלילה וחטאת של היום זמן אכילתה עד למחר: **וְלֹא נִצְרַבְא אִלָּא בְּמָקוֹם חֶתֶךְ**. דבעלמא אסור כגון שהוציא העובר את ידו לחוך דנפקא לן צפ' צבהמה המקשה (נעל דף סח:): דמקום חתך אסור מדאנטרין פרסה החזיר אכול מקום חתך מכלל דאי לא החזירה אסור וגראה דשאר קדשים כגון חזה ושוק ואימורין שרי נמי מקום חתך שלהם דהא לא אשכחן קרא צורע בשלה יותר מצשאר קדשים ואי ילפי בהו מעובר דאסור מקום חתך צורע בשלה נמי ליתסר אלא צובין לא אסר הכתוב מקום חתך צורע בשלה וחזה ושוק ואימורים וזה הכתוב להסיר ולא מקום חתך והא דקאמר הכא דבעלמא אסור היינו צאצב שינא לחוך והכא שרי בכל הקדשים ולכן לא פריך הכא מאי חזית דגמרת כו' כדפריך אלינן: **אֵין בָּהֶם בְּנוֹתָן טַעַם אַע"פ שֶׁאֵין בָּהֶן בְּרִי אֲחֵעָזִות מוֹתֵר**. פ' צקונטרס וכי צעיין מאה ואחד היינו היכא דאיסור צעיניה אצל הכא דליתיה צעיניה לא צעיין מאה ואחד אלמא ז"ל לפירושו דהכא מיירי כגון שהסיר הגריסים מתוך העדשים ודאו אי אפשר להסירם שאינו מכירן ואיכא ממשות האיסור היה כריך מאה ואחד וקשה לפירושו אמאי נקט רישא שאור של חטים שנפל לתוך עיסה של חטין דהוי מין צמינו אפי' בשלא צמינו נמי צעיין מאה ואחד היכא דליתיה לאיסור צעיניה וי"ל דנקט מין צמינו דאפילו הסיר אחרי כן השאור צעיין מאה ואחד לבטל אצל שלא צמינו לא צעיין וגראה דא"צ לדחוק כן דשאינו מינו בטל בששים כשאר איסורין אפילו איתיה לאיסורא צעיניה כיון דאינו מכירו וצמינו הוא דצעיין מאה ואחד דהא דדרשין צספרי את מקדשו ממנו ממנו שנפל לחוכו הרי הוא מקדשו צמינו כתיב: **אִלָּא בְּמֵאֵי אֵאוּ בִּשְׂשִׁימ**. וא"ת הא דצבטל הכא בששים היינו דטעמיה כהן ואפי' צפחות היה בטל אי טעמיה היה ואין נותן טעם ולא כמו שפירס צקונטרס נעליס) אצל דסתמא צעיין מאה ואחד לבטלה דהא רישא נמי דקתני אם יש בהן בנותן טעם אסור אפי' יש בהן להעלות צמאה ואחד על כרחך איירי בטעמיה כהן וי"ל דממשנה יתירה דייק דבסיפא הוה ליה למיתני אין בהן בנותן טעם מותר ותו לא וספיר ידעינן דאצין יש לו להעלות צמאה ואחד וצין אין לו להעלות צמאה ואחד דארישא קאי אלא להכי הדר תנא לשאמועינן דצצציר ממאה ואחד יש שיעור לבטל תנינת טעם:

גיד הנשה פרק שביעי חולין

צמ.

ועוד וי"ל דהתם איירי בשלא צמינו והיכא דליכא חזית צכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו ולא ממשו והרב רבי יוסף מאורלייני"ש היה מפרש דאע"ג דטעם כעיקר דאורייתא לא לקי אטעם אפי' שלא צמינו דרבי יוחנן צכר לה כר"ע דליף טעם

כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים וליכא אלא עשה דתעבירו צאש דמנריך ליצון והגעלה ור"ת השיב לו דלית לן למימר דאהדריניהו לאיסוריה כדאמר' צהלוקח עובר פרטו (בכורות טו:): דמנן הגזוז והעובד פ"י צפסולי המוקדשין סופג את הארבעים ואע"ג דלא נפקא לן אלא מתוצח ולא גזיה אלא היינו טעמא משום דאהדריה לאיסוריה דלא תעבוד ולא תגז מיהו לא דמי כל כך דהתם משמע ודאי דאהדריה והכי קאמר תוצח וציחה המרמי לך צקדשים שהוממו ולא גזיה והא דקאמר צירושלמי דערלה צפ' שני אמר ר' יוחנן כל נותני טעם אין לוקין עליהם חוץ מנותן טעם דנזיר וי"ל דצהיתר מנטרף לאיסור איירי דהכי אחא צהדיא צפ' ואלו עוברין (פסחים דף מג:): וצפרק שלשה מיין (מיר לה:): אמר ר' אבהו א"ר יוחנן כל איסורין שצתורה אין היתר מנטרף לאיסור חוץ מאיסורי מיר וקרי ליה צירושלמי נותן טעם וא"ת אם טעם כעיקר דאורייתא מאי פריך צפ' אלו עוברין וצפ' שלשה מיין גבי שמי קופות אחת של חולין ואחת של

תרומה ולפניהן שתי סאין כו' ופריך מינייה ואי אמרת חזית צכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר והשתא כי נמי אמרינן חזית צכדי אכילת פרס אלו דאורייתא תקשה ליה אמאי אמר שאני אומר כיון דטעם כעיקר דאורייתא וי"ל דהתם איירי צמינו וכן משמע בסוף הערל (יבמות פב:): דמוקי לה ר"ל והוא שרצו חולין על התרומה ומין שלא צמינו לא שייך רצוי וא"ת ואי צמינו כיון דרצו בטלי להו צרובא אפי' איכא חזית צכדי אכילת פרס וי"ל דמ"מ פריך דאי חזית צכדי אכילת פרס דאורייתא יש לנו להחמיר אף צמינו ולית לן למימר שאני אומר כיון דלקי צשאניו מינו ומיהו קשה דסוגיא דאלו עוברין (פסחים דף מג:): ודפרק שלשה מיין (מיר דף לה:): אליצא דר' יוחנן ור' יוחנן מוקי לה צהערל (יבמות דף פב.) אע"ג דלא רצו וא"כ כי נמי חזית צכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשי ליה אמאי אמרינן שאני אומר דכיון דלא רצו ספיקא דאורייתא היא וי"ל דהוה אמרינן שאני אומר גבי חטאת בו'. הקשה ר"ת דהאי קרא דחטאת מייתי הכא לטעם כעיקר וצפ' אלו עוברין (פסחים דף מה.) מוקי להיתר מנטרף לאיסור לכ"ע וטעם כעיקר מפיק ליה ממשרת ולר"ע מגיעולי עובדי כוכבים ללך נראה לר"ת דגרסין הכא לא נלרכא אלא להיתר מנטרף לאיסור דבכל ענין המיר הכתוב ופילוי יש חזי זית צעין משמונית של זרוע על חתיכת האיל שחך לרצוע ומיהו א"צ להגיה הספרים דליכא למימר דנקט הדרשה הפשוטה דאי לאו קרא דמשרת ודגיעולי עובדי כוכבים דלחו לטעם כעיקר הוה מוקמי קרא דחטאת לטעם כעיקר ולא להיתר מנטרף לאיסור וכי האי גוונא איכא דכמה דוכתין ועוד וי"ל דסוגינא דהכא תימא כי סוגיא דנזיר פ' שלשה מיין (דף לו: ב') דגרסין התם ורבנן תיפוק להו דהיתר מנטרף לאיסור מחטאת ומשני התם נמי לטעם כעיקר הוא דאחא ואע"ג דמשרת נמי אחי לטעם כעיקר מנרך זריכי דאי כתב רחמנא חטאת הוה אמינא נזיר לא אחי מינייה דנזיר מקדשים לא ילפינן ואי כתב רחמנא נזיר הוה אמינא חטאת מנזיר לא ילפינן דחמיר איסורו דאפי' חרץ אסיר ליה: **וְתֹאכַל בַּחֲמוּר שֶׁבֶה**. רבינו חננאל גריס תאכל כחמור שבהן משמע דליכא חומרא בשלמים דליכא בחטאת כגון שצבל שלמים דאתמול בקדייה דחטאת דהיום דרמינן עלייהו חומרא דחטאת לאסור לזרים לנשים ולעבדים וחומרא דשלמים שאין נאכלין אלא עד הלילה וחטאת של היום זמן אכילתה עד למחר: **וְלֹא נִצְרַבְא אִלָּא בְּמָקוֹם חֶתֶךְ**. דבעלמא אסור כגון שהוציא העובר את ידו לחוך דנפקא לן צפ' צבהמה המקשה (נעל דף סח:): דמקום חתך אסור מדאנטרין פרסה החזיר אכול מקום חתך מכלל דאי לא החזירה אסור וגראה דשאר קדשים כגון חזה ושוק ואימורין שרי נמי מקום חתך שלהם דהא לא אשכחן קרא צורע בשלה יותר מצשאר קדשים ואי ילפי בהו מעובר דאסור מקום חתך צורע בשלה נמי ליתסר אלא צובין לא אסר הכתוב מקום חתך צורע בשלה וחזה ושוק ואימורים וזה הכתוב להסיר ולא מקום חתך והא דקאמר הכא דבעלמא אסור היינו צאצב שינא לחוך והכא שרי בכל הקדשים ולכן לא פריך הכא מאי חזית דגמרת כו' כדפריך אלינן: **אֵין בָּהֶם בְּנוֹתָן טַעַם אַע"פ שֶׁאֵין בָּהֶן בְּרִי אֲחֵעָזִות מוֹתֵר**. פ' צקונטרס וכי צעיין מאה ואחד היינו היכא דאיסור צעיניה אצל הכא דליתיה צעיניה לא צעיין מאה ואחד אלמא ז"ל לפירושו דהכא מיירי כגון שהסיר הגריסים מתוך העדשים ודאו אי אפשר להסירם שאינו מכירן ואיכא ממשות האיסור היה כריך מאה ואחד וקשה לפירושו אמאי נקט רישא שאור של חטים שנפל לתוך עיסה של חטין דהוי מין צמינו אפי' בשלא צמינו נמי צעיין מאה ואחד היכא דליתיה לאיסור צעיניה וי"ל דנקט מין צמינו דאפילו הסיר אחרי כן השאור צעיין מאה ואחד לבטל אצל שלא צמינו לא צעיין וגראה דא"צ לדחוק כן דשאינו מינו בטל בששים כשאר איסורין אפילו איתיה לאיסורא צעיניה כיון דאינו מכירו וצמינו הוא דצעיין מאה ואחד דהא דדרשין צספרי את מקדשו ממנו ממנו שנפל לחוכו הרי הוא מקדשו צמינו כתיב: **אִלָּא בְּמֵאֵי אֵאוּ בִּשְׂשִׁימ**. וא"ת הא דצבטל הכא בששים היינו דטעמיה כהן ואפי' צפחות היה בטל אי טעמיה היה ואין נותן טעם ולא כמו שפירס צקונטרס נעליס) אצל דסתמא צעיין מאה ואחד לבטלה דהא רישא נמי דקתני אם יש בהן בנותן טעם אסור אפי' יש בהן להעלות צמאה ואחד על כרחך איירי בטעמיה כהן וי"ל דממשנה יתירה דייק דבסיפא הוה ליה למיתני אין בהן בנותן טעם מותר ותו לא וספיר ידעינן דאצין יש לו להעלות צמאה ואחד וצין אין לו להעלות צמאה ואחד דארישא קאי אלא להכי הדר תנא לשאמועינן דצצציר ממאה ואחד יש שיעור לבטל תנינת טעם:

ולא

עין משפט ור מוצה

פה א מיי פ"ח מהל' מעה"ק הלטי":
פו ב מיי פ"ג מהל' תרומות הל"ב:

שיטה מקובצת

אל גלי רחמנא גבי חטאת. ג"ב ע"י תוס' ובהים דף צח ע"א ד"ה מה: **ס** ואם כשרה היא תאכל זו שנגעה בה בחמור: **ג** ומהכא גמרינן. ג"ב עיין רש"י ובהים דף צו ע"ב ד"ה עד שיבטל: **ז** כדאמרין בבבבמה המקשה וכלישנא קמא ואליבא דר"ש בן יוחי דאמר מבשל לה והדר מחתך לה: **ה** לאה שמעתא וכו': **ז** מין ושאינו מין למין בשאינו מין אמרו כן: **ז** גריסין פולין דתרומה: **ז** ויש בהם גבי"ש תרומה בחליין: **ט** מאה וא' בתרומה ודינה ליבטל: **ט** ובמאי ביטל לאו בששים אלמא כי לא יהבא טעמא בששים הוא:

רבינו גרשום

ליגמר מהכא. כלומר מן הורוע שיהא: אלא חדרש הוא כו'. כלומר חדרש הוא שאיסור נתבשל עם ויתרל מוקדשין שאסור לישראל [נתבשל] עם החולין ואינו אוסרו: דמדאוריית' בטל ברובא. כלומר כדחזינן בקרא אחרי רבים להטות. אמר רבא לא נצרכא [אלא] לטעם כעיקר כלומר מה דתנא והו היתר הבא מכלל איסור לאו למעוטי כל איסורין שבתורה אלא לטעם כעיקר כו': ואם כשרה יאכל כחמור שבה שאם מבשל שום קדשים עם חטאת אפי' אותן קדשים שפבשכל עם חטאת יהיו נאכלין לשני ימים ולילה אחד כיון שבשכל עם חטאת יהא נאכל ליום ולילה כחטאת דנותן טעם כעיקר חשוב: רבינא אמר לא נצרכא אלא למקום חתך כלומר הא דאמר' מכלל הבא מכלל איסור דאפי' מקום חתך הורוע מותר דאמר מקום חתך בעלמא אסור כגון שהוציא עובר את ידו ושחט את אמו ואח"כ החזירה אסור אפי' במקום חתך: א"ל אביי וכל איסורין שבתורה במאה והתנן כל המתבבל כלומר מתבבל בקדרה של חולין מתבטל של תרומה ומחמץ בשאור של תרומה עיסה של חולין ומדמע תרומה עם חולין: גריסין שנתבשלו עם עדשים כלומר גריסין של תרומה שנתבשלו עם עדשים של חולין בין שיש בהן להעלות באחד ומאה כלומר שיש מאה של חולין לבד מן התרומה בין שאין להעלות באחד ומאה שאין מאה של חולין לבד מן התרומה אבל בכלל התרומה יש מאה אסור לפי שיש באיסור בנותן טעם: